CHICERCACASA

A cura di SPM Pubblicità
www.chicercacasa.it

Le associazioni dei proprietari avvertono che gli adempimenti rischiano di trasformarsi in barriere d'ingresso, soprattutto negli edifici storici dove reperire documentazione e certificazioni può diventare un percorso a ostacoli

AFFITTI BREVI, NUOVE REGOLE STRETTA NEI BORGHI STORICI

IL NUOVO REGOLAMENTO DEL COMUNE ALZA L'ASTICELLA SU AGIBILITÀ, IMPIANTI E REQUISITI QUALITATIVI. LE ASSOCIAZIONI CONTESTANO NUOVI VINCOLI E COSTI AGGIUNTIVI. E DAL 20 MAGGIO 2026 ENTRA A REGIME IL REGOLAMENTO UE

*Di Gianfederico Belotti**

Negli ultimi anni, quella degli affitti brevi è diventata una delle opzioni più praticate dai proprietari di immobili che desiderano affittare rapidamente, senza vincolarsi a contratti di lunga durata. Il modello, spesso associato a piattaforme come Airbnb, Booking e Vrbo, si è diffuso soprattutto nelle città ad alta domanda turistica. Tuttavia, nel 2026 il settore delle locazioni brevi sta attraversando profondi cambiamenti: nuove normative, inasprimento della tassazione e aumento della concorrenza stanno portando molti proprietari a valutare alternative.

A livello europeo è in arrivo una novità di rilievo: è stato recentemente adottato il Regolamento (UE) 2024/1028 dedicato alla trasparenza e alla condivisione dei dati relativi agli affitti brevi, che entrerà pienamente in vigore il 20 maggio 2026. Il regolamento non disciplina direttamente l'accesso al mercato o i requisiti amministrativi degli host, ma introduce un sistema armonizzato di raccolta e scambio delle informazioni tra piattaforme digitali, autorità nazionali e locali, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e consentire controlli più efficaci.

Questo regolamento UE va ad affiancarsi alle normative italiane già in vigore (come l'obbligo del Cin e il nuovo Registro Nazionale degli Affitti Brevi), creando un quadro europeo di trasparenza dei dati che dovrebbe favorire una cooperazione più stretta tra Stati membri. Non solo: come ha spiegato Dan Jørgensen, commissario europeo con delega all'Energia e alla Casa, l'obiettivo della normativa sarà limitare gli impatti negativi degli affitti brevi. «Non possiamo stare fermi mentre i residenti vengono espulsi dal mercato della casa nei luoghi dove sono nati o dove vorrebbero vivere», ha detto. La prima idea è quella di definire aree sottoposte a stress abitativo, dal momento che in alcuni quartieri (secondo i numeri di Bruxelles) queste locazioni possono raggiungere anche il 20% dell'offerta. Quindi le regole non dovranno essere le stesse su tutto il territorio, ma dovranno mettere sotto la lente le zone che subiscono l'impatto in modo particolare: in testa ci sono i centri storici delle grandi città. In Italia i casi più noti sono, tra gli altri, quelli di Firenze, Venezia, Napoli, Roma e Milano.

Ma anche a Bergamo il fenomeno è esploso, con la «scoperta» di una vocazione turistica della città e del territorio, favorita dal traffico generato dall'aeroporto di Orio. «Il Comune di Bergamo ha introdotto da oltre due mesi un regolamento innovativo con il quale, per alcune strutture residenziali destinate all'affitto turistico nei borghi storici, sono stati introdotti requisiti qualitativi, come visitabilità e dotazione di parcheggi, di cui dovranno essere dotate le nuove attività» spiega l'assessore Claudia Lenzini, avvocato e assessore alle politiche della casa di Palafrizzoni -. Tutte le attività che riguardano Case e Appartamenti Vacanze, Foresterie e alloggi in locazione ad uso abitativo per uso turistico - di nuovo insediamento su tutto il territorio comunale, prosegue Lenzini - dovranno disporre del certificato di agibilità o della S.C.A. (Segnalazione Certificata per l'agibilità), comprensivi delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnici. Quest'ultimo requisito dovrà essere rispettato dalle strutture già attive, che dovranno adeguarsi entro due anni dall'esecutività della delibera di approvazione».

«In considerazione di questo - spiega l'assessore - l'amministrazione ha ritenuto utile convocare recentemente le associazioni dei proprietari e degli agenti immobiliari al fine di illustrare nel dettaglio l'operatività del regolamento che ha ingenerato alcuni dubbi interpretativi». Nell'incontro è stata fornita una prima informativa sugli strumenti che verranno messi a disposizione dal Comune: una mappa on line che collocherà gli immobili in base a via e numero civico nel perimetro o meno dell'operatività del Regolamento e le domande più frequenti che possono sorgere. «L'amministrazione – conclude Lenzini - sta anche lavorando internamente per migliorare il coordinamento e l'integrazione tra i vari uffici coinvolti sempre nell'ottica di rendere più semplice l'applicazione del nuovo regolamento. Per la dotazione di posti auto, non si è richiesto che gli stessi siano in proprietà ma che semplicemente siano reperiti e messi a disposizione. Non è condivisibile la posizione di chi ha ravvisato nel regolamento una forma di limitazione del diritto di proprietà proprio in considerazione della natura di questi nuovi adempimenti che non incidono sul diritto di proprietà ma sulla qualità degli immobili destinati ad affitti turistici».

Argomentazioni che non trovano concordi alcune associazioni ed operatori del settore. È il caso di Confedilizia Bergamo che definisce il regolamento comunale: «Un provvedimento ideologico, privo di basi tecniche e gravemente lesivo dei diritti dei proprietari. Questo regolamento non risolve alcun problema: ne crea di nuovi - dichiara la presidente Lorella Ghilardi -. È un intervento costruito su pregiudizi, non su dati. Colpisce chi rispetta le regole e non tocca minimamente le vere criticità del mercato immobiliare. Gli affitti brevi rappresentano una componente essenziale dell'offerta turistica moderna. Indebolire questo settore significa indebolire Bergamo».

Claudia Lenzini

Lorella Ghilardi

Giuliano Olivati

Marco Tacchini

«Siamo contrari a questi lacci e lacciuoli volti solo a limitare il numero degli affitti brevi proprio dove sono più richiesti dai turisti, Città alta e i borghi storici di Bergamo», le fa eco Giuliano Olivati, presidente provinciale Fiaip. «La stessa amministrazione comunale si deve essere resa conto tardivamente delle assurdità e ha messo una pezza all'impossibile requisito dei posti auto in centro storico, arrivando nell'interpretazione ad ammettere anche convenzioni con parcheggi pubblici. Ma che senso ha questa imposizione?». «Altra vessazione - rimarca infine Olivati - la richiesta di Segnalazione Certificata di Agibilità per gli appartamenti affittati ai turisti negli edifici storici sprovvisti di certificato di agibilità, che sono moltissimi, con necessità di produrre il certificato di collaudo statico che costa migliaia di euro, ed è difficile da eseguire nelle case antiche».

In chiusura interviene il presidente di Confabitare Bergamo Marco Tacchini, che rimarca come la sua associazione dei proprietari di immobili abbia più volte espresso e in più sedi, come «queste case non siano degli alberghi», rimarcando quindi le forti perplessità in merito ai limiti imposti in proposito dalla nostra amministrazione. «Siamo convinti che limitare così fortemente le attività ricettive, soprattutto dei borghi storici, non sia proprio la direzione giusta. Ci rendiamo conto certamente che v'è un problema sociale abitativo molto forte che negli ultimi anni è stato accentuato anche dal proliferare delle case vacanze. Questa scelta comunque il più delle volte è fatta dai proprietari non solo per mero vantaggio economico, ma soprattutto per non incorrere in rischi con inquilini divenuti spesso inaffidabili e morosi. Nostri studi rimarcano come l'onda di queste attività ricettive stia venendo meno sia per motivi di business che per queste posizioni politiche ostative delle varie amministrazioni comunali».

***Direttore Valore Casa&Terreni**